أليس يصح أنه عليه السلام قال : (المؤمنون عند شروطهم [1])؟

وأهل الموصل قد شرطوا ألا يخرجوا عليّ وقد خرجوا على عاملي، وقد حلت لي دماؤهم؟

فقال رجل : يدك مبسوطة عليهم، وقولك مقبول فيهم، فإن عفوت فأنت أهل العفو، وإن عاقبت فبما يستحقون.

فقال المنصور لأبي حنيفة : ما تقول أنت يا شيخ؟ ألسنا في خلافة نبوة، وبيت إمامة؟

فقال أبو حنيفة : إنهم شرطوا لك ما لا يملكونه، وشرطت عليهم ما ليس لك، لأن دم المسلم لا يحل إلا بأحد معان ثلاثة [2] فإن أخذتهم، أخذت بما لا يحل، وشرط الله أحق أن توفي به.

فأمرهم المنصور بالقيام فقاموا ثم دعاه، وقال يا شيخ القول ما قلت، أنصرف إلى بلادك.

ولا تفق الناس بما هو شين على إمامك فتبسط أيدي الخوارج.

وعند سياق المُبرد لهذه الرواية ذكر أن بعض العلماء تكلموا وأبو حنيفة ساكت فلما سأله قائلاً : أراك ساكت يا شيخ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أباحوا مالا يملكون. أرأيت لو أن امرأة أباحت فرجها بغير عقد نكاح أو ملك يمين أكان يجوز أن توطأ ؟

قال: لا، وكفَّ عن أهل الموصل.

ولقد كان ذلك نهج أبي حنيفة في كل ما يراه تجاوزاً للحق، أو ميلاً إلى الباطل أو حكماً بخطأ.

لا يبالي عند كلمة الحق إن وقعت على خصم أو صديق، حاكم أو قاض أو خليفة.

ولا يبالي هو عند ذلك إن وقع على الموت أو وقع الموتُ عليه.

حكم ابنُ أبي ليلى يوماً على امرأة مجنونة قالت لرجل: يا ابن الزانيين.

---

[1] – الحديث ذكره البخاري في باب الإجارة تعليقا بلفظ : المسلون عند شروطهم.

[2] – يشير بذلك إلى ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلم : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني. والمارق من الدين التارك للجماعة